Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Проект лицензионного договора

Условия использования программы · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Лицензионный договор № [ ] 4

2.1 1. Термины 4

2.2 2. Предмет договора 4

2.3 3. Способы использования 5

2.4 4. Вознаграждение 5

2.5 5. Передача Программы 6

2.6 6. Обновления и техническая поддержка 6

2.7 7. Данные Лицензиата и персональные данные 6

2.8 8. Соблюдение трудового законодательства 6

2.9 9. Ответственность 7

2.10 10. Конфиденциальность 7

2.11 11. Срок действия и расторжение 7

2.12 12. Прочие условия 7

2.13 13. Реквизиты и подписи сторон 8

3 Приложение 1. Акт приёма-передачи 9

4 Приложение 2. Публичная лицензия (для сайта) 10

1 О документе

Проект лицензионного договора на программу «Планировщик отпусков» подготовлен как основа для юриста правообладателя. Он нужен для подтверждения законного введения программы в гражданский оборот и для публикации условий использования. Перед применением проект проверяется юристом, а реквизиты и коммерческие условия заполняются правообладателем (`[ ]`).

Договор составлен по главе 69 Гражданского кодекса РФ (ст. 1235, 1236, 1280, 1286). Условия о свободном программном обеспечении в составе программы отражают документ «Сторонние компоненты и лицензии» и отчёт «SBOM и анализ лицензий»; условия об обработке персональных данных — Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Проект предусматривает две модели лицензирования из «Сведений о стоимости» — по числу сотрудников и на экземпляр программы; в договоре оставляется выбранная.

2 Лицензионный договор № [ ]

г. [ ], « [ ] » [ ] 20 [ ] г.

[Наименование правообладателя или ФИО гражданина-правообладателя], именуемое (именуемый) в дальнейшем «Лицензиар», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [Устава], с одной стороны, и [наименование лицензиата], именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице [должность, ФИО], действующего на основании [ ], с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

2.1 1. Термины

1.1. **Программа** — программа для ЭВМ «Планировщик отпусков» — корпоративная система планирования и согласования ежегодных отпусков, версия 1.0.0 и последующие версии, переданные Лицензиату в период действия договора, включая серверную часть, веб-интерфейс, сценарии развёртывания и документацию.

1.2. **Сотрудник** — физическое лицо, сведения о котором ведутся в Программе с действующей учётной записью (работник Лицензиата, включая руководителей, работников кадровой службы и администраторов).

1.3. **Экземпляр** — одна установка Программы (набор контейнеров с одной базой данных), обслуживающая одну организацию.

1.4. **Дистрибутив** — комплект файлов для установки Программы: исходные тексты сборки и (или) образы контейнеров, сценарии развёртывания Docker Compose, конфигурация резервного копирования, реплики базы данных и мониторинга, перечень файлов с контрольными суммами SHA-256.

1.5. **Свободные компоненты** — входящие в состав Дистрибутива программы третьих лиц, распространяемые по свободным лицензиям, в том числе библиотеки серверной части и веб-интерфейса и программы в образах контейнеров (Node.js, nginx, PostgreSQL, Prometheus, пакеты Alpine Linux); перечень приведён в документе «Сторонние компоненты и лицензии».

1.6. **Данные Лицензиата** — сведения, которые Лицензиат и Сотрудники вносят в Программу или которые Программа формирует при работе: сведения о Сотрудниках и оргструктуре, заявки и графики отпусков, извещения и отметки об ознакомлении, журналы аудита и входов, резервные копии.

2.2 2. Предмет договора

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Программы на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах и способами, указанными в договоре, а Лицензиат уплачивает вознаграждение.

2.2. Пределы использования: [не более ___ Сотрудников / ___ Экземпляр(ов)]. Территория: [Российская Федерация]. Срок лицензии: [ ].

2.3. Лицензиар гарантирует, что ему принадлежит исключительное право на Программу и что предоставление лицензии не нарушает прав третьих лиц. `[Сведения о включении Программы в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных: номер записи — после включения]`.

2.3 3. Способы использования

3.1. Лицензиат вправе:

- воспроизводить Программу путём установки на серверы Лицензиата, в том числе в изолированной сети без доступа к интернету, и создавать резервные копии Программы и Данных Лицензиата;
- собирать образы контейнеров из переданных исходных текстов сборки — исключительно для установки Программы;
- устанавливать дополнительный Экземпляр для тестирования обновлений и обучения без доступа Сотрудников к рабочим данным `[в пределах лицензии / по отдельной лицензии]`;
- использовать Программу по назначению в соответствии с документацией указанным числом Сотрудников, которые работают с Программой через веб-браузер, в том числе на мобильных устройствах;
- настраивать Программу средствами, предусмотренными документацией: правила организации, производственный календарь, параметры окружения, интеграции с почтовым релеем и провайдером единого входа, обратный прокси, резервное копирование, реплику базы данных и мониторинг;
- выгружать Данные Лицензиата (выгрузки XLSX, график отпусков по форме Т-7, журнал извещений, резервные копии базы данных) и использовать их без ограничений.

3.2. Лицензиат не вправе без письменного согласия Лицензиара: предоставлять сублицензии; продавать, сдавать в аренду или иным образом предоставлять Программу третьим лицам, в том числе как облачную услугу для других организаций; модифицировать Программу и изменять её исходные тексты, кроме случаев, предусмотренных ст. 1280 ГК РФ; превышать пределы использования, указанные в п. 2.2; удалять или изменять сведения об авторских правах в Программе и документации.

3.3. На Свободные компоненты распространяются условия их лицензий. Ничто в договоре не ограничивает прав Лицензиата, предоставленных ему лицензиями Свободных компонентов. Тексты лицензий и уведомления передаются в составе Дистрибутива; исходные тексты Свободных компонентов, лицензии которых этого требуют, Лицензиар предоставляет по запросу.

2.4 4. Вознаграждение

4.1. Размер вознаграждения: `[ ]` руб., НДС не облагается на основании подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ `[проверяет бухгалтерия]`.

4.2. Порядок оплаты: `[ ]`.

4.3. При увеличении числа Сотрудников сверх предела п. 2.2 Лицензиат до превышения предела приобретает расширение лицензии по ценам Лицензиара на дату заказа.

2.5 5. Передача Программы

5.1. Лицензиар передаёт Дистрибутив и документацию в течение `[ ]` рабочих дней после `[оплаты / подписания договора]` путём `[предоставления ссылки для загрузки / передачи на носителе]` с указанием контрольных сумм SHA-256 файлов.

5.2. Права считаются предоставленными с даты подписания акта приёма-передачи (Приложение 1).

2.6 6. Обновления и техническая поддержка

6.1. Лицензиар в течение `[ ]` месяцев с даты передачи предоставляет новые версии Программы и техническую поддержку на условиях документа «Описание процессов жизненного цикла». Последующая поддержка — по отдельному договору.

6.2. Программа не содержит механизмов принудительного или автоматического обновления, удалённого управления и передачи данных Лицензиару. Решение об установке обновлений принимает Лицензиат; перед обновлением он создаёт резервную копию по документации.

2.7 7. Данные Лицензиата и персональные данные

7.1. Данные Лицензиата хранятся на оборудовании Лицензиата. Лицензиар не получает к ним доступа, кроме случаев, когда Лицензиат сам предоставил такой доступ для оказания поддержки.

7.2. Лицензиат является оператором персональных данных Сотрудников, обрабатываемых в Программе (фамилия, имя, отчество, должность, подразделение, табельный номер, адрес электронной почты, сведения об отпусках и режиме работы, сетевой адрес и сведения о браузере в журнале входов), и самостоятельно выполняет обязанности оператора, в том числе определяет сроки хранения журналов в правилах организации.

7.3. Если для оказания поддержки Лицензиат предоставляет Лицензиару доступ к Данным Лицензиата, стороны заключают соглашение о поручении обработки персональных данных (ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ).

2.8 8. Соблюдение трудового законодательства

8.1. Программа помогает Лицензиату вести учёт и планирование ежегодных отпусков по Трудовому кодексу РФ: рассчитывает дни отпуска без нерабочих праздничных дней по производственному календарю (ст. 120), проверяет наличие части отпуска не короче 14 календарных дней (ст. 125), формирует график отпусков по унифицированной форме Т-7 (ст. 123) и извещения о времени начала отпуска с отметкой об ознакомлении (ст. 123–124).

8.2. Ответственность за соблюдение трудового законодательства несёт Лицензиат как работодатель, в том числе за актуальность производственного календаря и правил организации в Программе, утверждение графика отпусков с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и оформление документов, подписываемых работодателем и работником. Лицензиар отвечает за соответствие расчётов Программы её документации.

2.9 9. Ответственность

9.1. Программа предоставляется в состоянии, соответствующем документации. Лицензиар устраняет выявленные несоответствия документации в сроки, установленные для технической поддержки.

9.2. Ответственность Лицензиара ограничивается суммой вознаграждения по договору `[согласовывает юрист]`. Лицензиар не отвечает за убытки, вызванные нарушением Лицензиатом требований документации (в том числе к резервному копированию), отказом оборудования или сторонних программ Лицензиата.

9.3. За использование Программы сверх пределов п. 2.2 Лицензиат выплачивает `[ ]`.

2.10 10. Конфиденциальность

10.1. Стороны не раскрывают третьим лицам сведения, полученные при исполнении договора и обозначенные как конфиденциальные, кроме случаев, предусмотренных законом.

2.11 11. Срок действия и расторжение

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует `[до окончания срока лицензии / в течение срока действия исключительного права]`.

11.2. При существенном нарушении условий лицензии Лицензиар вправе отказаться от договора в порядке ст. 1237 ГК РФ. При прекращении договора Лицензиат прекращает использование Программы и удаляет её копии; Данные Лицензиата остаются у него, в том числе в выгрузках и резервных копиях базы данных.

2.12 12. Прочие условия

12.1. Споры разрешаются в `[Арбитражном суде ___ / суде по месту нахождения ответчика]` с соблюдением претензионного порядка (срок ответа на претензию — 30 дней).

12.2. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах.

2.13 13. Реквизиты и подписи сторон

ЛИЦЕНЗИАР	ЛИЦЕНЗИАТ
[наименование или ФИО, ОГРН (ОГРНИП), ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты]	[наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты]
[должность] _____ / [ФИО]	[должность] _____ / [ФИО]

3 Приложение 1. Акт приёма-передачи

`[Перечень передаваемых файлов Дистрибутива (архив исходных текстов сборки, архивы образов контейнеров server, web, postgres) с контрольными суммами SHA-256, перечень документации, пределы использования (число Сотрудников или Экземпляров), дата начала срока лицензии, подписи сторон.]`

4 Приложение 2. Публичная лицензия (для сайта)

Для размещения на сайте правообладателя и в Дистрибутиве (файл `LICENSE.ru.txt` в корне репозитория и архива исходных текстов) используется краткая форма:

> Программа «Планировщик отпусков» © `[год]` `[правообладатель]`. Все права защищены. Использование программы допускается только на основании лицензионного договора с правообладателем. Программа включает свободные компоненты третьих лиц, которые распространяются на условиях их лицензий; перечень и уведомления — в документе «Сторонние компоненты и лицензии».